

Premium-Abonnementvertrag für Cloud-Datenspeicherdienste

Dienstanbieter / Lizenzgeber: Cyber Cloud Technology Co., Ltd., ein nach internationalen Standards ordnungsgemäß gegründetes und bestehendes Unternehmen mit Hauptsitz im Cyber Tower Suite 404, Tech District (nachfolgend „**Partei A**“ genannt).

Dienstanwender / Lizenznehmer: Jede verifizierte natürliche Person, juristische Person oder institutionelle Einrichtung, die auf die hierin beschriebenen automatisierten Datenhosting-Systeme zugreift, diese erwirbt oder abonniert (nachfolgend „**Partei B**“ genannt).

Diese Rahmenabonnementvereinbarung (der „Vertrag“) regelt die Bereitstellung, den Zugriff und die programmatische Nutzung der von Partei A betriebenen Cloud-Datenspeicherplattformen für Unternehmenskunden. Durch das explizite Setzen des Hakens bei „Ich stimme den Nutzungsbedingungen zu“ auf der Registrierungsseite oder durch den Abschluss einer Zahlung geht Partei B einen rechtsverbindlichen Vertrag mit Partei A ein. Beide Parteien verpflichten sich zur strikten Einhaltung der folgenden Bedingungen, Kennzahlen und Haftungsregelungen:

Abschnitt 1: Leistungsumfang & Service-Level-Agreement (SLA)

1.1 Partei A verpflichtet sich, für Partei B eine schnelle, sichere und dedizierte Cloud-Speicherinstanz mit einer Basiskapazität von **5 Terabyte (5 TB)** bereitzustellen und zu warten. Diese Speicherstruktur wird in geografisch redundanten Rechenzentren gehostet, die so konzipiert sind, dass sie gleichzeitige Ausfälle von Hardwareknoten ohne Datenverlust überstehen.

1.2 **SLA-Verpflichtung:** Partei A garantiert eine monatliche Serviceverfügbarkeit (Uptime) von mindestens **99,9 %** im gleitenden Durchschnitt. Ausgenommen von dieser Verfügbarkeitsberechnung sind planmäßige Netzwerkwartungsfenster, die Partei B mindestens 48 Stunden im Voraus über das System-Dashboard oder per E-Mail mitgeteilt werden müssen.

1.3 **Technische Support-Infrastruktur:** Partei A betreibt ein dediziertes Network Operations Center an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr (7×24 Stunden). Im Falle einer kritischen Beeinträchtigung des Systems oder einer Blockierung des Datenzugriffs kann Partei B ein Support-Ticket mit hoher Priorität eröffnen. Das Engineering-Team von Partei A verpflichtet sich zu einer ersten Reaktion und Diagnose innerhalb von maximal **2 Stunden** ab dem Einreichungszeitpunkt.

Abschnitt 2: Vergütung, Abonnementzyklen & Richtlinien zur Datenaufbewahrung

2.1 **Preismodell:** Der Premium-Dienst basiert auf einem jährlichen Vorauszahlungsmodell. Die feste Gebühr ist auf **RMB ¥1.999 pro Geschäftsjahr** festgelegt. Dieser Preis ist für die erste Laufzeit dieser Vereinbarung festgeschrieben, kann jedoch bei einer Verlängerung an makroökonomische Marktkosten angepasst werden, sofern Partei A dies mindestens 30 Tage im Voraus ankündigt.

2.2 **Verlängerungs- und Ablaufhinweise:** Genau 7 Kalendertage vor Ablauf des aktiven Abonnementzyklus sendet das automatisierte Abrechnungssystem von Partei A Erinnerungen per SMS,

registrierter E-Mail und über Pop-up-Benachrichtigungen im Benutzerkonto an Partei B, um eine unbeabsichtigte Serviceunterbrechung zu verhindern.

2.3 Nachfrist (Grace Period) und Datenlöschung: Wenn Partei B die Verlängerungsrechnung vor dem Ablaufdatum nicht begleicht, schaltet das System das Profil von Partei B automatisch in einen eingeschränkten, schreibgeschützten Modus (neue Uploads werden blockiert). Partei A verpflichtet sich, alle historisch hochgeladenen Datenblöcke für eine Nachfrist von **30 Kalendertagen** für Partei B absolut kostenlos und sicher aufzubewahren. Wenn Partei B das Abonnement auch nach 30 Tagen nicht verlängert, hat Partei A das einseitige Recht, eine unwiderrufliche Löschung aller Daten auf allen primären und Backup-Speicherarrays durchzuführen.

Abschnitt 3: Datensicherheit, absolute Privatsphäre & Vertraulichkeit

 **Wichtige Verschlüsselungs- und Datenschutzverpflichtung:** Partei A hält sich strikt an internationale Datenschutzarchitekturen und Cybersicherheitsstandards. Alle eingehenden und gespeicherten Daten unterliegen automatisierten, wissensfreien (Zero-Knowledge) kryptografischen Protokollen auf Unternehmensebene nach dem **AES-256-Standard**. Unter keinen Umständen ist es Mitarbeitern von Partei A gestattet, Dateien einzusehen, zu analysieren, zu indizieren, Metadaten auszulesen oder zu ändern, die in der Instanz von Partei B gespeichert sind. Partei A garantiert, dass niemals Datenblöcke an Werbe-, Analyse- oder institutionelle Drittanbieter weitergegeben werden, es sei denn, dies wird durch eine ausdrückliche, unanfechtbare gerichtliche Anordnung einer zuständigen Justizbehörde verlangt, die die rechtliche Gerichtsbarkeit über Partei A besitzt.

Abschnitt 4: Haftungsbeschränkung, Schadloshaltung & Höhere Gewalt

4.1 Haftungsausschluss bei Höherer Gewalt (Force Majeure): Keine der Parteien haftet für Leistungsausfälle, Datenverluste oder Betriebsverzögerungen, die durch Ereignisse außerhalb zumutbarer menschlicher Kontrolle verursacht werden. Dazu gehören katastrophale Naturereignisse, weltweite Schnitte von Unterseekabeln, systemische regionale Stromausfälle, verhängtes Kriegsrecht, schwerwiegende geopolitische Gesetzesänderungen oder staatlich gelenkte Cyber-Kriegsführungsangriffe (APT), die auf die internationale Internet-Routing-Infrastruktur abzielen.

4.2 Haftungsobergrenze: In allen Fällen, die keine grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches kriminelles Fehlverhalten beinhalten, ist die maximale aggregierte finanzielle Haftung von Partei A für nachgewiesene direkte Schäden, Systemausfälle oder Datenverluste streng auf den tatsächlichen Nettobetrag beschränkt, den Partei B für den spezifischen aktiven jährlichen Abonnementzyklus an Partei A gezahlt hat, in dem das Ereignis aufgetreten ist.

Abschnitt 5: Geistiges Eigentum & Richtlinie für zulässige Nutzung

5.1 Partei B behält das absolute, uneingeschränkte Eigentum und Urheberrecht an allen Datenblöcken, Dateien, Softwarepaketen, Medieninhalten und kryptografischen Schlüsseln, die in die Speicherinstanz hochgeladen werden. Partei A beansprucht keinerlei abgeleitete Lizenzen oder Rechte an geistigem Eigentum an den von Partei B hochgeladenen Materialien.

5.2 Verbotene Inhalte und Aktivitäten: Partei B verpflichtet sich ausdrücklich, die zugewiesene Speicherinstanz nicht zum Hosten, Verbreiten oder Kompilieren von Schadsoftware (Malware, Ransomware), Raubkopien unter Verletzung internationaler Urheberrechte oder Inhalten, die direkt gegen die öffentliche Sicherheit verstoßen, zu nutzen. Ein Verstoß gegen diese Klausel berechtigt Partei A zur sofortigen Sperrung der Instanz ohne finanzielle Entschädigung.

Abschnitt 6: Anwendbares Recht & Verbindliche Streitbeilegung

6.2 Schiedsverfahren und Gerichtsstand: Im Falle von betrieblichen Streitigkeiten, Unstimmigkeiten bei der Abrechnung oder Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsauslegung werden die Parteien zunächst eine 15-tägige interne Verhandlungsphase in gutem Glauben einleiten. Wenn das Problem nach diesem Zeitraum ungelöst bleibt, muss jede Partei eine formelle Klage ausschließlich vor dem Volksgericht einreichen, das die örtliche Zuständigkeit für den geografischen Stadtsektor besitzt, in dem der Hauptsitz von Partei A registriert ist.

Partei A: Cyber Cloud Technology Co., Ltd.

Bevollmächtigte Unterschrift: _____

Stempelplatz des Unternehmens:
Datum: 19. Mai 2026

Partei B: Abonnierende Institution / Nutzer

Autorisierter digitaler Bestätigungsstatus: VERIFIZIERT

IP-Adresse der Zustimmung: Im Server-Backend
protokolliert
Zeitstempel: Datum der Systemaktivierung